

1500634-35.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... o adolescente estava envolvido no tráfico descrito aos autos. Mas não há prova de associação entre eles. Como bem disseram as testemunhas, naquele bairro o local é conhecido como ponto de tráfico e pode muito bem o adolescente e o réu manterem tarefas distintas, mas sem um associar-se ao outro. Ademais, com o adolescente foi apreendido apenas dinheiro. E com a aplicação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500634-35.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-35.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085548/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 17030701 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 889/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2085548 - 01º D.P. SOROCABA,

889/21/607 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDDY WILSON BAHIA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

EDDY WILSON BAHIA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 27 de março de 2021, por volta das 18 horas e 30 minutos, na Rua Olegário Ribeiro, próximo ao numeral 450, Vila Barros, nesta cidade e comarca de Sorocaba, envolvendo o adolescente Antony Henrique de Andrade Euzébio, vendia, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 24 porções

de cocaína, com peso líquido de 4,76 g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls.12) e laudo de constatação (fls.13/16).

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDDY WILSON BAHIA DE OLIVEIRA, corrompeu o menor Antony Henrique de Andrade Euzébio, com ele praticando a referida infração penal.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares patrulhavam nas imediações, em local conhecido como ponto de tráfico, quando, próximo ao numeral 450, presenciaram o indiciado EDDY dispensar 04 pinos de cocaína, assim que avistou a presença da viatura policial, estando o denunciado acompanhado do adolescente Antony Henrique de Andrade Euzébio.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder do indiciado, porém, na posse do adolescente, foi apreendida a quantia de R\$ 80,00 em dinheiro.

Em diligência pela mesma calçada onde indiciado e adolescente estavam, ocultas no interior de um cano de um muro, foram apreendidas outras 20 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica às dispensadas pelo indiciado.

Na ocasião, o adolescente disse que não conhecia o indiciado e, ao passar pelo local, este lhe ofereceu a quantia de R\$ 50,00 para guardar dinheiro para ele até as 18 horas e que, durante o tempo que ali estava, viu que o indiciado fazia contato com pessoas que se aproximavam de carro e moto, buscava algo no local onde foram apreendidas as drogas, e entregava para tais pessoas e, após, entregava dinheiro para o adolescente guardar, de modo que restou consumada a infração de corrupção de menores.

As circunstâncias da prisão em flagrante, além da quantidade de drogas apreendidas, embaladas em porções individuais, prontas para a venda, em local conhecido como ponto de tráfico, somadas a quantia em dinheiro apreendida, fruto da mercancia ilícita, e as palavras dos policiais corroboradas pelas declarações do adolescente (fls.05), demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.08 a 11).

Auto de exibição, apreensão e constatação foi juntado aos autos (fls.12 a 16).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.112 a 114).

Laudo do IML foi juntado aos autos.

A denúncia foi recebida.

O réu apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e que constam no termo, seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede parcialmente a denúncia.

Da materialidade do fato.

A materialidade do fato está devidamente provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto e laudo juntados aos autos, bem como, pela prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria é inconteste.

Apesar do réu negar os fatos, a sua versão está isolada do conjunto probatório.

Estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e no ato do flagrante, além de dispensar entorpecente quando da aproximação dos policiais, foi encontrado próximo a ele, no cano de um muro, mais entorpecente com a mesma característica daquele por ele dispensado.

Soma-se a isso que as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Francislei Ferreira Peres disse que estavam em patrulhamento de rotina e ao trafegarem pela Rua Olegário Ribeiro, no bairro Vila Fiore, local este conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico, presenciaram um indivíduo, posteriormente identificado como EDDY WILSON BAHIA DE OLIVEIRA, dispensando 04 pinos de cocaína e próximo dele o adolescente ANTONY HENRIQUE DE ANDRADE EUZEBIO, ato contínuo foi realizada a abordagem e a busca pessoal pelo depoente em Eddy e nada de ilícito foi encontrado, porém com o adolescente foi encontrado R\$ 80,00 e em seguida, o depoente realizou buscas pelo local e encontrou na mesma calçada, próximo do local onde foram abordados, 20 pinos de cocaína, com as mesmas características dos quatro pinos dispensados, escondidos no interior de um cano de um muro. Eddy negou ter dispensado os quatro pinos de cocaína e a propriedade dos vinte pinos encontrados no cano, desconhecendo assim quem possa ser o dono das drogas, ademais ressaltou que não conhece Antony e que havia mais pessoas no local no momento da abordagem. Antony disse que passava pelo local, por volta das 12 horas, quando foi abordado por Eddy, não o conhecendo até então, e o mesmo ofereceu R\$ 50,00 para ficar até as 18 horas guardando dinheiro, ademais disse que no período em que ficou com Eddy, pessoas aproximavam-se de carro e moto para conversar e depois Eddy buscava algo no local onde foi encontrado o restante da droga e entregava para essas pessoas, posteriormente pedia para Antony guardar o dinheiro. O adolescente alega ter visto Eddy dispensar algo quando foi abordado pelos policiais.

A testemunha de acusação Abílio dos Santos Abreu Peixe Júnior disse que no dia patrulhavam por local conhecido como ponto de tráfico e presenciaram o réu dispensando 04 pinos de cocaína e próximo dele havia o adolescente Antony. Disse que com o adolescente foi encontrado R\$ 80,00 e que teria sido contratado por Eddy para guardar dinheiro. Disse também que foram encontrados mais 20 pinos de cocaína com as mesmas características dos 04 pinos e Eddy alegou desconhecer quem seria o dono da droga e que não conhecia o adolescente Antony. Acrescentou que o Antony disse que passava pelo local, por volta das 12 horas, quando foi abordado por Eddy, não o conhecendo até então, e o mesmo ofereceu R\$ 50,00 para ficar até as 18 horas guardando dinheiro, ademais disse que no período em que ficou com Eddy, pessoas aproximavam-se de carro e moto para conversar e depois Eddy buscava algo no local onde foi encontrado o restante da droga e entregava para essas pessoas, posteriormente pedia para Antony guardar o dinheiro. O adolescente alega ter visto Eddy dispensar algo quando foi abordado pelos policiais.

Assim, é certo que o réu traficava a droga descrita na inicial.

Mas não há prova firme e segura a demonstrar que o réu mantinha associação com o adolescente. De qualquer forma, está correta a capitulação em relação ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, devendo ser aplicada a majorante, porque o adolescente estava envolvido no tráfico descrito aos autos. Mas não há prova de associação entre eles. Como bem disseram as testemunhas, naquele bairro o local é conhecido como ponto de tráfico e pode muito bem o adolescente e o réu manterem tarefas distintas, mas sem um associar-se ao outro. Ademais, com o adolescente foi apreendido apenas dinheiro. E com a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, pelo princípio da especialidade, afasta-se a aplicação do artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A participação do adolescente, já integra a disposição prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e conforme entendimento jurisprudencial, não há que se falar na figura típica prevista no artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Prova firme e conclusiva.

Os policiais que prenderam o réu em flagrante, sob compromisso e sob o crivo do contraditório, confirmaram com firmeza e segurança o relato que prestaram à autoridade policial no ato de lavratura do flagrante delito.

Ademais, “presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.

“Neste sentido: 1) TJSP, Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Willian Campos, j. 14/09/2020; 2) TJSP, Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, j. 14/09/2020; 3) TJSP, Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, j. 14/09/2020; 5) TJSP, Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228, 10ª Câmara de Direito Criminal.

Noutro vértice, há de se anotar que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não exige, para sua caracterização, a prática de ato efetivo de mercancia de drogas, tornando dispensável a prova da tradição. É suficiente, para sua perfeita configuração, que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde substância entorpecente. E, no caso em apreço, está sobremaneira descortinado, à luz das provas coligidas, que o réu transportava, para o fim de venda e entrega a terceiros, expressiva quantidade de drogas.

Presentes, assim, autoria e materialidade do delito descritas nos artigos 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Afasta-se a aplicação do artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se

arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Assim, passo a fixar a pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, fica mantida a pena anterior, porque não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Na terceira e última fase, reconhecida a majorante da participação de adolescente na prática delitiva, a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), perfazendo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há elementos probatórios robustos e altaneiros capazes de indicar que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Dessa forma, diante da natureza da droga apreendida, e a quantidade não ser expressiva, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de um (1) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mais cento e noventa e quatro (194) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (i) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (ii) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu EDDY WILSON BAHIA DE OLIVEIRA como

incurso nas penas previstas no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de um (1) ano e onze (11) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de cento e noventa e quatro (194) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Fica determinado, também, como consequência da condenação, a perda dos valores apreendidos, visto que diretamente ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, devendo o valor ser depositado em conta FUNAD, via GRU.

O réu acompanhou o processo em liberdade e poderá recorrer em liberdade, ainda mais que é primário.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele são conferidos os benefícios da gratuidade judiciária, porque é presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA